



PUTUSAN

Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUKARIYADI RUDI MEIDIYANTO, Jabatan :Direktur Utama PT

PELINDO PROPERTI INDONESIA, Berdasarkan Akta Notaris Yahya Abdullah Waber, SH., Nomor 5 Tanggal 5 Desember 2014, sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-39434.40.10.2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Properti Indonesia dan telah mengalami perubahan, terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Pelindo Properti Indonesia Nomor 23 tanggal 11 November 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Illuminatia Penny, SH., M.Kn., sebagaimana telah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroan terbatas melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.AH.01.09-0075488 tanggal 14 November 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelindo Properti Indonesia, Alamat : Pelindo Office Place Tower Jalan Perak Barat No. 379 Perak Utara, Pabean Cantikan, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., Yohanis Selle,S.H., Cathryna Gabrielle Djong, S.H. dan Vincent Suriadinata, S.H.,M.H., Para advokat yang beralamat di Komplek Ketapang Indah Blok B2 No.33&34, Jalan KH Zainul Arifin, Jkarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2024 No.4718/HK/X/2024, sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

FIONA MAGDALENA YAPSAWAKY, Pekerjaan : Direktur CV BALI

MARINE SERVICE, Alamat : Jalan Nuansa Timur VII/7, Tmn Griya Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2024 dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor KEP.0052/HK.05.01/PPPI-2021 tertanggal 30 April 2021 tentang Kerjasama Penggunaan Ruangan Souvenir DCT Benoa Marina Bali;
2. Bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tersebut dinyatakan Penggugat menyerahkan kepada Tergugat penggunaan atas ruangan souvenir DCT Benoa Marina Bali seluas 45 meter persegi untuk jangka waktu penggunaan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tersebut dinyatakan harga sewa per-bulan atas penggunaan ruangan oleh Tergugat tersebut adalah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya administrasi 1%, biaya materai dan pajak-pajak berlaku lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa selain biaya sewa penggunaan ruangan, kepada Tergugat juga dikenakan *surcharge fee* dalam persentase atas besaran penjualan barang dan jasa tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 angka 3 Perjanjian Kerjasama;
5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 angka 2 Perjanjian Kerjasama disepakati apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka apabila tidak diperoleh penyelesaian secara musyawarah, Penggugat dan Tergugat memilih menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, adalah beralasan hukum apabila Gugatan Wanprestasi ini diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu terdapat addendum yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor KEP.0123/HK.05.01/PPPI-2021 tertanggal 21 Desember 2021;

Hal. 2 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 telah dilakukan pembahasan antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan adanya pekerjaan renovasi Black Stone Yacht yang akan berdampak pada ruangan yang sedang digunakan oleh Tergugat. Dalam pembahasan tersebut, Penggugat memberikan penawaran kepada Tergugat untuk memindahkan ruangan yang sedang digunakan oleh Tergugat tersebut dari lantai 1 Daily Cruise Terminal ke ruangan lantai 1 Gedung Pilot Station, Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali;
8. Bahwa atas penawaran pindah ruangan tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan pemindahan dari lantai 1 Daily Cruise Terminal ke ruangan lantai 1 Gedung Pilot Station. Lebih lanjut Tergugat menyatakan mendukung adanya pembangunan Black Stone Yacht Club di Benoa Marina Bali;
9. Bahwa selanjutnya hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Nomor PD.05.01/17/10/1/ABMB/DIKO/PPPI-22 tertanggal 17 Oktober 2022 yang pada intinya menyatakan Tergugat setuju dan tidak keberatan untuk dipindahkan ke Ruangan Lantai 1 Gedung Pilot Station Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 3 Perjanjian Kerjasama, Tergugat dapat mengajukan perpanjangan penggunaan ruangan melalui pemberitahuan tertulis kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama. Namun ternyata Tergugat tidak melakukan pemberitahuan perpanjangan kepada Penggugat. Sehingga berdasarkan Pasal 3 angka 1 Perjanjian Kerjasama, maka penggunaan ruangan oleh Tergugat telah berakhir pada tanggal 30 April 2023;
11. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama tidak diperpanjang, Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada Tergugat terkait telah berakhirnya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya meminta kepada Tergugat agar segera mengosongkan ruangan yang telah disewa dan digunakannya selama ini. Namun Tergugat tidak mengindahkan surat dari Penggugat. Sebaliknya Tergugat justru menjawab surat Penggugat dengan dalil Tergugat telah dipaksa secara sepihak oleh Penggugat untuk pindah ke ruangan yang baru. Padahal dalil tersebut sama sekali tidak benar dan telah dengan sendirinya terbantahkan dengan adanya Berita Acara Rapat Nomor PD.05.01/17/10/1/ABMB/DIKO/PPPI-22 tertanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengindahkan surat Penggugat, selanjutnya Penggugat telah melakukan Somasi melalui Surat Nomor KS.03/25/7/1/PBDP/DKUT/PPP1-24 tertanggal 25 Juli 2024. Dalam Surat Somasi tersebut Penggugat menyampaikan agar Tergugat segera mengosongkan ruangan di Lantai 1 Gedung Pilot Station Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Somasi dan membayar kewajibannya kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Somasi diterima oleh Tergugat;
13. Bahwa kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang masih terhutang adalah sebesar Rp 252.430.280,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Sewa Ruang Kantor (Periode Maret 2022-Agustus 2024) sebesar Rp 73.808.086,-.
 - b. Listrik dan Surcharge (Periode Januari 2022-Agustus 2024) sebesar Rp 55.726.514,-.
 - c. Tagihan Kapal CV Bali Marine Service sebesar Rp 122.895.680,-.
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan atau respon, Penggugat kembali mengirimkan Somasi melalui Surat Nomor KS.03/22/8/1/ABMB/DKUT/PPPI-24 tertanggal 22 Agustus 2024. Dalam Surat Somasi tersebut Penggugat menyampaikan agar Tergugat segera mengosongkan dan mengembalikan kepada Penggugat ruangan di Lantai 1 Gedung Pilot Station Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Somasi dan membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 252.430.280,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Surat Somasi diterima oleh Tergugat;
15. Bahwa setelah menerima Somasi dari Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Nomor 027/HSP/Somasi/K/VIII/24 tanggal 25 Agustus 2024 yang pada intinya meminta dilakukan pertemuan dengan Penggugat untuk merundingkan terkait pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
16. Bahwa setelah menerima Somasi dari Penggugat, Tergugat baru mengembalikan 2 (dua) buah kunci ruangan Gedung Pilot Station Lantai I kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Kunci tanggal 26 Agustus 2024;
17. Bahwa Tergugat menyambut baik rencana pertemuan yang diusulkan oleh Tergugat. Sehingga melalui Surat Nomor HK.03/3/9/1/ABMB/DKUT/PPPI-24 tanggal 03 September 2024, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk

Hal. 4 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengirimkan rincian perhitungan kewajiban versi Tergugat beserta dengan bukti pendukungnya. Atas surat Penggugat, Tergugat meminta pertemuan dilakukan pada 06 September 2024 pukul 10.00 WIB di kantor Penggugat di Surabaya;

- 18. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat belum dapat menunjukkan bukti pendukung terkait dengan klaim rincian perhitungan kewajiban versi Tergugat sehingga dijadwalkan pertemuan lanjutan pada 13 September 2024;
- 19. Bahwa atas jadwal tersebut, Penggugat telah mengajukan jadwal pertemuan lanjutan pada 25 September 2024 di Bali, yang mana hal tersebut lebih dekat dan memudahkan Tergugat karena domisili Tergugat berada di Bali;
- 20. Bahwa Tergugat ataupun kuasa hukumnya tidak hadir pada pertemuan pada 25 September 2024 tanpa pemberitahuan atau informasi kepada Penggugat. Hal ini menunjukkan tidak ada itikad baik dari Tergugat;
- 21. Bahwa Tergugat justru mengirimkan somasi kepada Penggugat tertanggal 19 September 2024 dan menuduh Penggugat melakukan *unprofessional conduct*, melanggar kepantasan dan kepatutan, namun tidak memberikan data apapun terkait klaim rincian perhitungan kewajiban versi Tergugat;
- 22. Bahwa pada 25 September 2024, Penggugat telah melakukan pembahasan secara internal terkait pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Adapun Berita Acara Pembahasan tersebut disampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 072/MRLO-PPI/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang pada intinya menyampaikan Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 194.340.436,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian:

Sewa Ruang Kantor (Periode Maret 2022-Agustus 2024)	Rp	73.808.086
Listrik dan Surcharge (Periode Januari 2022-Agustus 2024)	Rp	55.726.514
Tagihan Kapal CV Bali Marine Service	Rp	122.895.680
Total kewajiban Tergugat	Rp	252.430.280
Kompensasi:		
Pengurangan sewa ruang kantor (4 bulan)	Rp	22.169.532
Pengurangan atas kapal	Rp	30.227.362
Komisi CV Bali Marine Service (Periode Desember 2022)	Rp	5.692.950
Total kewajiban Tergugat setelah dikurangi kompensasi	Rp	194.340.436

Hal. 5 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Penggugat memberikan batas waktu hingga 30 September 2024 kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayarannya tersebut. Namun hingga gugatan ini diajukan, belum ada pembayaran atau tanggapan dari Tergugat;
24. Bahwa merujuk Pasal 19 KUHD, *Commanditaire vennootschap* atau Persekutuan Komanditer atau CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV. Sehingga gugatan terhadap CV ditujukan kepada sekutu yang melakukan pengurusan CV *in casu* FIONA MAGDALENA YAPSAWAKY;
25. Bahwa akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat. Penggugat telah mengingatkan Tergugat secara langsung maupun dengan cara mengirimkan somasi, namun tidak diindahkan oleh Tergugat. Oleh karena perbuatannya tersebut, maka Tergugat layak dan patut dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
26. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil yang nyata-nyata dialami Penggugat sebesar Rp 194.340.436,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah). Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materiil tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
27. Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak sedikit karena membuat usaha Penggugat menjadi terganggu. Hal tersebut membuat Penggugat kehilangan nama baik di kalangan dunia usaha dan rekanan kerja. Di samping itu sebagai akibat dari permasalahan ini mempengaruhi emosi dan pikiran Penggugat dalam kehidupan sehari-hari;
28. Bahwa kerugian immateriil tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang. Namun Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat memberikan ganti rugi tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pengganti kerugian immateriil tersebut;
29. Bahwa untuk menjamin gugatan tidak illusioner bila dikabulkan dan juga untuk menghindarkan upaya Tergugat mengalihkan aset dan atau hartanya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan melakukan Sita Jaminan terhadap seluruh aset dan harta milik Tergugat sebagai jaminan pembayaran yang akan diajukan pada saat persidangan nanti;
30. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk

Hal. 6 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemegang Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp 194.340.436,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, **Tergugat** hadir Kuasanya yaitu Heru Suroto, S.H., M.H., M.M., Jiffy Ngawiat Prananto, S.H., dan Kusnandar, S.H., para Advokat beralamat di Jl. Pemuda Aseli II No.19, RT.01 RW.03 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No.39/HSP/KSH/K/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Desember 2024 No.5603/HK/XII/2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 para pihak telah menempuh usaha perdamaian melalui Prosedur Mediasi dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah menetapkan **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 22 Januari 2025, ternyata para pihak tidak berhasil menempuh upaya damai melalui Mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat** melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 12 Februari 2025, yang isinya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Surat Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona/Gemis aanhoeda nigheid*)

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Surat Gugatannya kecuali secara tegas disampaikan sebaliknya;
2. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh PENGUGAT dalam Surat Gugatannya terkhusus pada dalil Surat Gugatan butir 1 yang menerangkan pada pokoknya Surat Gugatan didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor KEP.0052/HK.05.01/PPPI-2021 tertanggal 30 April 2021 tentang Kerjasama Penggunaan Ruangan Souvenir DCT Benoa Marina Bali ("Perjanjian Kerjasama Nomor 0052"), dimana dalam Perjanjian Kerjasama tersebut khususnya pada bagian Komparisi yang menerangkan para pihak dalam Perjanjian tersebut adalah antara Penggugat dalam hal ini PT. Pelindo Properti Indonesia dengan CV. Bali Marine Service bukan antara PT. Pelindo Properti Indonesia dengan Fiona Magdalena Yapsawaky selaku pribadi ;
3. Bahwa penguraian para pihak dalam surat Gugatan pada bagian komparisi yakni tentang tergugat disebutkan oleh PENGUGAT sebagai berikut :
"Nama : FIONA MAGDALENA YAPSAWAKY
Pekerjaan : Direktur CV Bali Marine Service
Alamat : Jalan Nuansa Timur VII/7, Tmn Griya Kel. Jimbaran,
Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, Bali"
4. Bahwa penyajian identitas Tergugat tersebut dalam formulasinya dalam menimbulkan penafsiran yakni Tergugat digugat selaku pribadi dalam Surat Gugatan A Quo , hal mana tentunya sangat bertentangan dengan Perjanjian Nomor 0052 yang dijadikan sebagai dasar hukum Surat Gugatan A Quo yang menerangkan para pihak adalah PT. Pelindo Properti Indonesia dengan CV. Bali Marine Service ;
5. Bahwa oleh karena para pihak dalam perjanjian A Quo tidak ada tercantum Fiona Magdalena Yapsawaky selaku pribadi maka secara hukum Surat Gugatan telah salah alamat karena salah dalam menentukan Tergugat dalam perkara A Quo. Hal ini sesuai dengan praktek acara peradilan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 495 K/Sip/1973

Hal. 8 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Edisi Kedua Cetakan Pertama September 2017. Dalam Putusan MA RI Nomor 495 K/Sip/1973 tersebut diterangkan bahwa kontrak terjadi adalah dengan CV Palma maka gugatan yang diajukan Direktur CV atas nama pribadi, harus dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan *Error In Persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person* ;

6. Bahwa oleh karena Surat Gugatan *A Quo* telah nyata-nyata salah alamat (*Error In Persona/Gemis aanhoeda nigheid*) maka sudah sepatutnya Surat Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libellium*)

7. Bahwa pada prinsipnya Gugatan *A Quo* adalah gugatan wanprestasi dalam bentuk tuntutan pemenuhan tagihan atau hutang, tetapi dalam dalil-dalilnya TERGUGAT gagal menguraikan dasar hukum dari hutang tersebut dalam arti apabila TERGUGAT merujuk pada perjanjian. TERGUGAT tidak jelas dalam menguraikan dalilnya hutang tersebut terkait pasal berapa dari perjanjian tersebut;
8. Bahwa selain dasar hukum yang tidak jelas, dalam menguraikan nilai tagihan/hutang, TERGUGAT juga tidak jelas atau kabur dalam menguraikan dasar perhitungan dari rincian hutang yang dituntutnya khususnya pada dalil butir 22 Surat Gugatan *A Quo* bahkan nilai hutag tersebut juga tidak konsisten dan hal ini diakui sendiri oleh PENGGUGAT dengan menerangkan nilai hutang sejumlah 252.430.280,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah sebagaimana dalil butir 13 Surat Gugatan *A Quo*;
9. Bahwa oleh karena nilai tagihan/hutang yang dituntut dalam Surat Gugatan *A Quo* bersifat tidak jelas dan kabur akibatnya Gugatan *A Quo* menjadi kabur pula, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan *A Quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar apa-apa yang diterangkan dan didalilkan pada bagian Eksepsi diatas, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara berikut ini ;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor KEP.0052/HK.05.01/PPPI-2021

Hal. 9 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 April 2021 tentang Kerjasama Penggunaan Ruang Souvenir DCT, perjanjian mana kemudian telah dilakukan perubahan/Addendum sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor KEP.0123/HK.05.01/PPPI-2021 tertanggal 21 Desember 2021;

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil butir 7 sampai dengan 9 dalil Surat Gugatan *A Quo*, karena faktanya sebelum kejadian pemindahan kantor tersebut, ruangan sudah berusaha dibongkar, ada satu kaca yang dipecah, sudah dimulai pekerjaan renovasi dll. , hal mana tentunya mengakibatkan ketidaknyamanan bagi TERGUGAT sehingga tentunya dengan terpaksa menyetujui perubahan atau pemindahan kantor tersebut ;
Dengan demikian faktanya, TERGUGAT memang dipaksa untuk menyetujui untuk menerima pemindahan kantor tersebut. Tindakan ini tidak hanya mencederai perjanjian juga memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana TERGUGAT nanti uraikan pada bagian Rekonvensi;
4. Bahwa adalah menjadi sangat wajar manakala ruangan kantor yang semula diperjanjikan yakni Ruang DCT sudah menjadi tidak layak huni akibat ulah atau tindakan dari PENGGUGAT maka tidak ada pilihan lain bagi TERGUGAT untuk dapat segera mempunyai ruangan kantor pengganti karena tidak mungkin operasional TERGUGAT (cq. CV Bali Marine Service) berhenti dan dalam keadaan vakum padahal kebanyakan kapal berjenis Yacht dan Superyacht ketika itu bersandar di dermaga yang dikelola oleh PENGGUGAT ;
5. Bahwa perlu pula diketahui ruangan pengganti dari semula di Ruang DCT (Daily Cruise Terminal) berukuran jauh lebih besar bahkan dapat dipergunakan untuk menyimpan suku cadang (*sparepart*) kapal-kapal berjenis Yacht dan Superyacht yang dikelola oleh TERGUGAT, oleh karenanya sangat tidak masuk akal TERGUGAT secara sukarela mau menyetujui untuk dipindahkan ke ruangan Lantai 1 Gedung Pilot Station yang memiliki ukuran dan bentuk selayaknya kios. Hal mana dapat terjadi ketika TERGUGAT memang tidak ada pilihan atau terpaksa menuruti keinginan dari PENGGUGAT ;
6. Bahwa dalam rangka menempati ruangan kantor baik di ruangan DCT maupun di lantai 1 Gedung Pilot Station, TERGUGAT juga harus mengeluarkan dana dan biaya untuk renovasi kedua ruangan tersebut. Sehingga ketika beralih untuk menempati Ruang kantor Gedung Pilot Station ada jeda atau rentang waktu dimana TERGUGAT harus beraktifitas

Hal. 10 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkegiatan kantor di luar. Hal mana tentu menambah kerugian daripada TERGUGAT ;

7. Bahwa situasi dan kondisi yang tidak nyaman dalam menikmati ruangan kantor, tidak hanya terjadi pada saat menempati ruangan DCT tetapi hal mana juga terjadi ketika TERGUGAT menempati ruangan lantai 1 Gedung Pilot Station. Beberapa kali TERGUGAT mengalami pemadaman listrik , dan tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan oleh PENGUGAT yang mengakibatkan TERGUGAT merasa tidak nyaman dalam menikmati kantor yang menjadi haknya sebagai penyewa;
8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil butir 11 dan 12 Surat Gugatan *A Quo*, karena sejak saat permintaan pengosongan dari ruangan Pilot Station ini TERGUGAT mulai merasa jika selama ini hanya diperalat dan dibohongi oleh PENGUGAT, hal mana akan diuraikan pada bagian Rekonvensi yang menjadi kesatuan dengan Surat Jawaban TERGUGAT ini;
9. Bahwa menolak dengan tegas dalil butir 13 sampai dengan 16 walaupun sudah mulai menyadari jika selama ini TERGUGAT hanya diperalat dan dibohongi oleh PENGUGAT, TERGUGAT mencoba untuk mengalah dan berusaha menyelesaikan permasalahan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yakni bersedia untuk mengembalikan kunci dan berusaha menemui PENGUGAT dengan harapan mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak ;
10. Bahwa sebagai wujud itikad baik, maka TERGUGAT sendiri yang bersedia menemui PENGUGAT di kantor PENGUGAT yang beralamat di Surabaya dengan terlebih dahulu membalas surat Somasi dari PENGUGAT yang pada pokoknya TERGUGAT menyampaikan terdapat beberapa tagihan yang tidak berdasar dan juga bersifat *double* tagihan sebagaimana diuraikan oleh TERGUGAT dalam suratnya melalui kuasa hukum sebagaimana 027/HSP/Somasi/K/VIII/24 tanggal 25 Agustus 2024. TERGUGAT berharap dengan bertemu dengan PENGUGAT secara langsung, TERGUGAT dapat mengetahui dasar perhitungan dari tagihan yang dikemukakan oleh PENGUGAT sebesar Rp. 252.430.280,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;
11. Bahwa sesuai dengan kesepakatan akhirnya diadakan pertemuan antara pihak TERGUGAT dengan beberapa staf dari PENGUGAT pada tanggal 6 September 2024, dalam pertemuan tersebut, TERGUGAT mempertanyakan dasar perhitungan dari tagihan yang dilakukan oleh PENGUGAT. Bahkan dalam bentuk tayangan slide, TERGUGAT langsung menyanggah banyak

Hal. 11 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riancian yang tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta sebenarnya.

Pada kesempatan itu akhirnya PENGUGAT meminta waktu agar dilakukan pertemuan kembali untuk dapat dilakukan *cross check* di tubuh internal PENGUGAT. Sehingga disepakati pertemuan berikutnya akan dilakukan pada tanggal 13 September 2024.

Jadi tidak benar dan merupakan pemutarbalikan fakta seolah-olah yang PENGUGAT mendalilkan bahwa PENGUGAT menunggu bukti-bukti dari TERGUGAT, justru sebaliknya TERGUGATlah yang meminta validitas dan akurasi tagihan yang dikemukakan oleh PENGUGAT. Adalah melawan logika akal sehat manakala pihak yang menagih malah justru meminta bukti terhadap pihak yang ditagih sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT pada dalil butir 17 dan 18 Surat Gugatan *A Quo*;

12. Bahwa pada waktu yang ditentukan yakni pada tanggal 13 September 2024 karena itu waktu sudah disepakati bersama sebelumnya maka TERGUGAT mendatangi kantor PENGUGAT di Surabaya, akan tetapi tidak satupun perwakilan dari PENGUGAT yang mau menemui TERGUGAT ;
13. Bahwa TERGUGAT tetap berpendirian jadwal pertemuan tetap valid karena inti pertemuan adalah hanya menunggu dasar yang valid dari rincian tagihan yang dikemukakan oleh PENGUGAT sehingga PENGUGAT sebenarnya cukup mendelegasikan dengan staf-staf dari PENGUGAT ;
14. Bahwa terkait jadwal pertemuan tanggal 25 September 2024, sebagaimana diminta dan/atau diajukan oleh PENGUGAT yakni pada tanggal 25 September 2024, TERGUGAT tidak pernah mengirimkan persetujuan baik lisan maupun tertulis karena bagi TERGUGAT mengenai tagihan tersebut tidak perlu panjang lebar dalam penyelesaiannya, cukup ditunjukkan adanya dasar perhitungan yang valid saja TERGUGAT ketika itu sudah bersedia membayar. Oleh karenanya, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil butir 17 sampai dengan 21 karena jelas memutar balikkan fakta dari yang sebenarnya terjadi;
15. Bahwa setelah mencermati kejadian dan peristiwa dari mulai sejak awal TERGUGAT bersedia menempati ruangan kantor dan menyandarkan kapal-kapal yang dikelola atau dipercayakan kepada TERGUGAT di dermaga yang dikelola oleh PENGUGAT, kemudian TERGUGAT melihat langsung bagaimana kapal-kapalnya ternyata masuk dalam banner alat peraga promosi di ruangan kantor PENGUGAT lalu bagaimana ketidakjelasan dari PENGUGAT dalam menyampaikan tagihan kepada TERGUGAT termasuk bagaimana TERGUGAT yang telah berusaha hadir pada pertemuan yang

Hal. 12 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan pada tanggal 13 September 2024 di kantor PENGUGAT lalu dengan sekenaknya PENGUGAT menggeser jadwal pertemuan ke tanggal 25 September 2024. Hal mana semakin menguatkan keyakinan TERGUGAT jika selama ini TERGUGAT ternyata hanya diperalat dan dibohongi saja oleh PENGUGAT sehingga TERGUGAT merasa perlu menyampaikan somasi sebagaimana surat tertanggal 19 September 2024. Hal mana akan kami uraikan lebih lanjut pada bagian Rekonvensi dibawah ini ;

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil butir 22 Surat Gugatan A Quo karena tagihan sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT dalam dalil tersebut tidak jelas bagaimana asal-usul dan dasar perhitungannya. Sebagai contoh tentang Sewa Ruang kantor seharusnya dijelaskan berapa tagihan tiap bulannya sehingga didapatkan angka sebesar Rp. 73.808.086,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu enam puluh delapan rupiah), hal mana berlaku pula dengan tagihan listrik dan juga kapal seharusnya dijelaskan bagaimana dasar dan awal mula perhitungannya sehingga didapatkan angka tersebut. Dalil ini sebetulnya justru menguatkan bagaimana keadaan TERGUGAT dalam menghadapi tagihan dari PENGUGAT, manakala PENGUGAT dikejar bagaimana dasar dan asal muasal perhitungan tersebut, PENGUGAT selalu tidak bisa menjelaskan secara pasti dan jelas. Hal ini dapat terlihat dan terbukti dengan cara perhitungan sebagaimana diuraikan dalam dalil butir 22 Surat Gugatan A Quo. Belum lagi tagihan yang dilakukan PENGUGAT sendiri sebenarnya juga selalu tidak konsisten dan berubah-ubah, hal ini diakui sendiri oleh PENGUGAT dalam dalil Surat Gugatan A Quo yakni dalil butir 13 dan 14 yang menerangkan jika tagihan yang disampaikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah semula berjumlah Rp. 252.430.280,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) ;
17. Bahwa ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan tagihan hutang PENGUGAT secara implisit diakui sendiri oleh PENGUGAT dalam dalil butir 22 Surat Gugatan A Quo yakni dari jumlah total tagihan sebesar Rp. 194.340.436,- (seratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) merupakan hasil perhitungan dari semula Rp. 252.430.280,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) setelah dipotong dengan transaksi dalam bentuk “kompensasi” yang terdiri dari komponen pertama, berupa pengurangan sewa ruang kantor (4 bulan), kedua, pengurangan atas kapal dan terakhir, berupa komisi CV Bali Marine Service. Timbulnya transaksi dalam frasa “kompensasi” tersebut sesungguhnya tidak dikenal dalam perjanjian yang

Hal. 13 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar hukum dari Gugatan *A Quo* sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi dalam bentuk kompensasi tersebut sesungguhnya bentuk pengakuan secara implisit terkait ketidakjelasan bahkan kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh PENGUGAT selama ini, oleh karenanya PENGUGAT merasa perlu untuk dilakukan pemotongan terkait jumlah tagihan hutang tersebut ;

18. Bahwa walaupun telah dilakukan pemotongan, jumlah pemotongan tersebut sesungguhnya tetap tidak cukup dan tidak sesuai fakta sebenarnya karena persoalan tagihan ganda (*double* tagihan) dan kekeliruan tagihan tetap saja terjadi, sebagai contoh adalah terkait pembagian Komisi terkait penanganan kapal atau keagenan kapal belum diperhitungkan sebagai pemotong dalam tagihan tersebut yakni pembagian komisi sebagaimana Berita Acara Rapat tentang Pembagian Komisi yang berturut-turut tertanggal 17-02-2023 (17 Februari 2023), 03-03-2023 (3 Maret 2023), 05-04-2023 (5 April 2023) dan 04-05-2023 (4 Mei 2023). Hal mana tentunya akan TERGUGAT buktikan pada tahap pembuktian kelak;
19. Bahwa dalam menyampaikan dalil-dalilnya, PENGUGAT selalu menerangkan menunggu bukti dari TERGUGAT. Ini tentu logika yang tidak masuk akal dan aneh, karena sejatinya pihak yang ditagih hanya bisa menyampaikan *Counter* bukti dari bukti yang disampaikan oleh penagih (*cq.* PENGUGAT). Artinya, TERGUGAT hanya bisa menyampaikan bukti yang sifatnya hanya *counter* atau menyangkal bukti dari PENGUGAT bukan sebaliknya. Dalil-dalil ini semakin menguatkan ketidakpatutan dan juga ketidakprofesionalan dari PENGUGAT;
20. Bahwa dari sifat *Counter* bukti inilah yang sebenarnya diharapkan oleh TERGUGAT dalam pertemuan dengan PENGUGAT, hal mana ketika disanggah, PENGUGAT yang justru kesulitan dalam menyampaikan pendirian atas tagihannya. Oleh karenanya menjadi wajar, TERGUGAT memberi waktu kepada PENGUGAT agar melakukan rapat internal atau *cross check* internal sehingga ketika pertemuan terjadi menjadi efektif dan langsung bisa diklarifikasi dan ditegaskan secara rinci. Itulah manfaat dari pertemuan langsung sebagaimana digagas langsung oleh TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil Surat Jawaban diatas;
21. Bahwa secara hukum, dalil gugatan wanprestasi yang dikemukakan oleh PENGUGAT sebagaimana Surat Gugatan *A Quo* adalah dalil permintaan prestasi berupa pemenuhan pembayaran hutang. Oleh karenanya uraian hutang tersebut harus dapat dijelaskan secara rinci dan jelas oleh PENGUGAT, hal mana dengan memperhatikan dalil butir 22 yang tidak

Hal. 14 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas dalam menguraikan asal usul dan dasar perhitungan hutang yang dikemukakan oleh PENGUGAT maka sudah sepatutnya Gugatan Wanprestasi ini ditolak untuk seluruhnya dengan alasan tentunya tidak jelas mengenai hutangnya;

22. Bahwa oleh karena nilai hutang yang menjadi dasar gugatan Wanprestasi *Aquo* tidak jelas maka sudah segala perhitungan perintah pemenuhan prestasi sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT khususnya pada butir 23 Surat Gugatan *A Quo* harus pula dikesampingkan dan ditolak ;
23. Bahwa untuk selebihnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil butir 24 sampai dengan 30 karena dalil-dalil tersebut sudah menjadi tidak relevan karena PENGUGAT gagal dalam menentukan nilai Hutang yang dituntut dalam Gugatan Wanprestasi *A Quo* ;

II. DALAM REKONPENS

Pada bagian rekonsensi berikut ini, untuk selanjutnya PENGUGAT dalam Konsensi disebut sebagai TERGUGAT REKONPENS, sedangkan TERGUGAT dalam Konsensi disebut sebagai PENGUGAT REKONPENS.

1. Bahwa PENGUGAT REKONPENS adalah direktur juga sekutu pada perusahaan berbentuk Comanditer Vernotschaap bernama CV Bali Marine Service, karenanya juga dapat bertindak untuk dan atas nama CV tersebut, yang bergerak di bidang perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya, serta penyewaan alat rekreasi dan olahraga juga menjalankan usaha keagenan kapal khususnya kapal berjenis Yacht dan Superyacht ;
2. Bahwa TERGUGAT REKONPENS adalah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis property dan Pelabuhan Marina yang terintegrasi dengan kegiatan usaha pendukungnya ;
3. Bahwa pada sekitar awal tahun 2021, PENGUGAT REKONPENS dihubungi oleh TERGUGAT REKONPENS yang pada pokoknya menawarkan kerjasama untuk dapat memanfaatkan fasilitas Dermaga Marina yang dikelola oleh TERGUGAT REKONPENS yang ketika itu pada masa pandemi Covid 19 sedang dalam keadaan sepi. Ketika itu TERGUGAT REKONPENS tertarik mengajak PENGUGAT REKONPENS untuk bekerjasama karena PENGUGAT REKONPENS menguasai dan memegang armada yang cukup besar atas kapal-kapal Yacht dan Superyacht, kapal-kapal mana sebagian besarnya dimiliki taipan-taipan multinasional;

Hal. 15 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menindaklanjuti tawaran tersebut, akhirnya terjadi beberapa kali pertemuan antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ untuk memformulasikan rencana kerjasama kedua belah pihak. Agar kerjasama dapat diformulasikan terlebih dahulu, pihak PENGGUGAT REKONPENSİ meminta agar dapat mempergunakan Ruang Souvenir DCT Benoa Marina yang memiliki lokasi tepat ditepian Dermaga Marina. Oleh karena itu disepakatilah penggunaan dan pemanfaatan lokasi Ruang Souvenir DCT Benoa Marina yang diperuntukkan dan/atau dipergunakan untuk kantor PENGGUGAT REKONPENSİ sekaligus sebagai gudang penyimpanan sparepart kapal-kapal yang diageni oleh PENGGUGAT REKONPENSİ. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor KEP.0052/HK.05.01/PPPI-2021 tertanggal 30 April 2021 ("Perjanjian Nomor 0052");
5. Bahwa dengan telah ditandatanganinya dan dilaksanakannya Surat Perjanjian 0052 maka PENGGUGAT REKONPENSİ dengan mempergunakan dana dan anggaran sendiri, mulai merenovasi fasilitas kantor dan gudang di Ruang Souvenir DCT Benoa Marina. Dengan selesainya renovasi fasilitas kantor dan gudang tersebut maka PENGGUGAT REKONPENSİ mulai dapat mengumumkan atau memberitahukan kepada seluruh klien (pemilik kapal) yang diageninya jika PENGGUGAT memiliki kantor yang bersifat ***prominent, luxurious dan layak*** yang berlokasi tepat dibibir demaga Marina ;
6. Bahwa dengan telah resminya kedudukan kantor dan gudang tersebut, sesuai dengan tujuan awal kerjasama antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ maka mulailah PENGGUGAT REKONPENSİ memberitahukan dan/atau mengarahkan seluruh kapal-kapal berjenis Yacht dan Superyacht yang diageninya untuk dapat menyandarkan atau melabuhkan pada dermaga Marina yang dikelola oleh TERGUGAT REKONPENSİ;
7. Bahwa seiring dengan pemberitahuan tersebut, PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ sepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasamanya untuk tujuan berbagi komisi atas kegiatan keagenan dan pengelolaan serta pemanfaatan fasilitas dermaga Marina tersebut. Kerjasama ini dituangkan dengan melakukan Addendum terhadap Perjanjian Nomor 0052 yang kemudian dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor KEP.0213/HK.05.01/PPPI/2021 tertanggal 21 Desember 2021 ("Perjanjian Nomor 0213") , untuk selanjutnya Perjanjian Nomor 0052 juncto Perjanjian Nomor 0213 disebut sebagai "Perjanjian Kerjasama";

Hal. 16 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejalan dengan komitmen dan itikad baik PENGGUGAT REKONPENSİ untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama, mulailah armada kapal yang diageni oleh PENGGUGAT REKONPENSİ memenuhi Dermaga Marina yang dikelola oleh TERGUGAT REKONPENSİ hingga pada akhirnya hampir sebagian besar Dermaga Marina tersebut dipenuhi oleh kapal-kapal Yacht dan Superyacht yang diageni oleh PENGGUGAT REKONPENSİ;
11. Bahwa tiba-tiba pada sekitar bulan Oktober 2022, PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dan sangat mempermalukan PENGGUGAT REKONPENSİ karena secara sepihak dipaksa untuk mengosongkan Ruang Souvenir DCT Benoa Marina dengan alasan ada pengerjaan renovasi yang akan dilakukan oleh Blackstone Yacht Club. Dalam upaya pengosongan sepihak tersebut, PENGGUGAT REKONPENSİ belum sempat melakukan upaya pemindahan barang secara layak dan tuntas, hal mana mengakibatkan banyak kerusakan bahkan kehilangan terhadap inventaris kantor bahkan Cadangan sparepart yang disimpan dalam gudang di area ruangan tersebut;
12. Bahwa sejalan dengan pengosongan ruangan tersebut, PENGGUGAT REKONPENSİ dijanjikan akan menempati ruangan yang baru yakni Gedung Pilot Station lantai 1. Adapun ruangan Gedung Pilot Station lantai 1 ini jauh lebih kecil daripada Ruang semula yakni Ruang Souvenir DCT Benoa Marina bahkan luas ruangan selayaknya kios kecil yang tentunya sangat tidak layak dan memadai apabila mempertimbangkan kegiatan usaha PENGGUGAT REKONPENSİ yang mengageni dan/atau melayani kapal-kapal mewah berjenis Yacht dan Superyacht tersebut;
13. Bahwa selain ruangan pengganti tersebut tidaklah layak untuk dijadikan kantor, ruangan tersebut juga belum siap untuk ditempati dan memerlukan renovasi lebih lanjut untuk dijadikan kantor, terlebih lagi ruangan yang sangat kecil tersebut tentunya tidak mampu untuk menyimpan Cadangan sparepart kapal-kapal yang diageni oleh PENGGUGAT REKONPENSİ, karenanya PENGGUGAT REKONPENSİ harus mencari gudang pengganti diluar area yang disiapkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ;
14. Bahwa sebelum ruangan pengganti tersebut dapat ditempati, PENGGUGAT REKONPENSİ harus berkantor secara *luntang lantung*, sambil menunggu ruangan direnovasi oleh pihak TERGUGAT REKONPENSİ. Akan tetapi setelah menunggu hingga kurang lebih 5 (lima) bulan, pihak TERGUGAT REKONPENSİ belum juga merenovasi ruangan tersebut, akhirnya PENGGUGAT REKONPENSİ berinisiatif sendiri untuk melakukan renovasi ruangan tersebut dengan dana dan anggarannya sendiri ;

Hal. 17 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akhirnya setelah PENGGUGAT REKONPENSİ menempati ruangan kantor di Gedung Pilot 1 selama kurang lebih bulan : maret 2023 s/d 2 agustus 2024 kurang lebih selama 17 (tujuh belas) bulan lamanya, pada sekitar bulan Januari 2024 kemudian Februari 2024 terjadi upaya pemadaman listrik yang kemudian ditindak lanjuti dengan upaya pengrusakan kunci ruangan dengan tujuan PENGGUGAT REKONPENSİ dapat segera mengosongkan ruangan Gedung Pilot lantai 1 tersebut. Akhirnya pada sekitar bulan Maret 2024, PENGGUGAT REKONPENSİ dengan terpaksa mengosongkan ruangan kantor tersebut;
16. Bahwa setelah mengalami segala peristiwa sebagaimana diterangkan pada dalil-dalil diatas, PENGGUGAT REKONPENSİ baru menyadari ternyata Kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT REKONPENSİ yang sejatinya adalah terkait pemasaran dermaga Pelabuhan Benoa tersebut dengan memanfaatkan kapal-kapal yang diageni oleh PENGGUGAT REKONPENSİ hanyalah *tipu muslihat* belaka dari TERGUGAT REKONPENSİ yang dilakukan dengan cara :
 - a. Kerjasama ini terkesan hanya ditekankan atau dikesankan hanya persoalan sewa ruangan belaka dengan tujuan agar persoalan keagenan kapal dan andil atau kontribusi PENGGUGAT REKONPENSİ dalam meramalkan Dermaga yang dikelola oleh TERGUGAT REKONPENSİ dapat tertutupi;
 - b. Dengan terusirnya PENGGUGAT REKONPENSİ dari ruangan kantor yang semula Ruangan Souvenir DCT Benoa Marina dan dialihkan ke ruangan baru yang seukuran kios tersebut, tentunya dapat merusak reputasi PENGGUGAT REKONPENSİ dimata para kliennya yakni para pemilik kapal. Hal ini demi melancarkan upaya TERGUGAT REKONPENSİ untuk mencoba berkomunikasi dan/atau merayu para klien dari PENGGUGAT REKONPENSİ untuk tidak mempercayai lagi dan/atau tidak memakai jasa PENGGUGAT REKONPENSİ lagi;
 - c. Upaya komunikasi tanpa izin dan/atau sepersetujuan dari PENGGUGAT REKONPENSİ ini nyata-nyata telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada beberapa klien PENGGUGAT REKONPENSİ ;
 - d. TERGUGAT REKONPENSİ juga telah nyata-nyata memanfaatkan armada kapal yang diageninya untuk tujuan dan/atau kepentingan TERGUGAT REKONPENSİ sendiri yakni untuk pengurusan perizinan operasional dermaga dan juga untuk media promosi perusahaan yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan reputasi TERGUGAT REKONPENSİ sendiri;

Hal. 18 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Setelah semua skenario berjalan lancar maka karena TERGUGAT REKONPENSİ sudah merasa tidak memerlukan lagi keberadaan PENGGUGAT REKONPENSİ maka TERGUGAT REKONPENSİ tidak lagi membutuhkan PENGGUGAT REKONPENSİ dan meminta PENGGUGAT REKONPENSİ untuk segera meninggalkan area dan/atau fasilitas yang dikelola oleh TERGUGAT REKONPENSİ;
17. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSİ yang telah meminta paksa pemindahan ruangan dari semula Ruangan Souvenir DCT Benoa Marina ke ruangan yang jauh lebih kecil yakni Ruangan pada Gedung Pilot Station lantai 1, bahkan tanpa mempersiapkan terlebih dahulu kelayakan ruangan pengganti tersebut merupakan tindakan yang tidak hanya mengabaikan Perjanjian Kerjasama juga bersifat *unprofessional conduct* dan melanggar asas kepatutan. Tindakan mana merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT REKONPENSİ ;
18. Bahwa upaya PENGGUGAT REKONPENSİ yang dalam melakukan surat-menyurat maupun segala tindakannya yang mencoba mengarahkan permasalahan antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ adalah persoalan sewa menyewa ruangan merupakan upaya *tipu muslihat* belaka daripada TERGUGAT untuk menutupi upayanya memanfaatkan armada kapal-kapal yang diageni oleh PENGGUGAT REKONPENSİ sebagaimana diuraikan pada dalil butir 14 diatas. Oleh karenanya tindakan yang mengandung *tipu muslihat* oleh TERGUGAT REKONPENSİ sepatutnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ;
19. Bahwa oleh karena segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ dilakukan dengan memanfaatkan dan/atau menyiasati Perjanjian Kerjasama A Quo sebagai seolah-olah perjanjian yang hanya dititikberatkan pada sewa ruangan sehingga nyata-nyata Perjanjian Kerjasama A Quo ini hanya sebagai kedok dari niat buruk TERGUGAT REKONPENSİ dan dibuat untuk melancarkan dan/atau dilandasi *tipu muslihat* oleh TERGUGAT REKONPENSİ MAKA sudah sepatutnya Perjanjian Kerjasama A Quo harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
20. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama A Quo sepatutnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka sebagai akibatnya, PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar kedudukannya dapat dipulihkan seperti sediakala seperti keadaan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama A Quo yang diformulasikan dalam bentuk kerugian sebagaimana diuraikan pada bagian Surat Gugatan dibawah ini ;

Hal. 19 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepatutnya TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONPENSI secara *tunai dan sekaligus* segala kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI baik materiil maupun immateriil yang diperhitungkan berikut ini :

a. Kerugian Materiil

Adapun Kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI terdiri dari :

1. Biaya dan/atau Ongkos Renovasi
Ruangan Souvenir DCT sebesar Rp. 35.000.000,-
(tiga puluh lima juta rupiah).
2. Biaya Pengadaan fasilitas kantor antara lain meja, kursi, Air Conditioner sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).
3. Biaya kerja diluar kantor akibat tidak dapat memanfaatkan ruangan kantor yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per hari selama 6 (enam) bulan atau dalam 180 (seratus delapan puluh) hari sehingga totalnya berjumlah Rp. 90.000.000,-
(Sembilan puluh juta Rupiah)
4. Potensi kehilangan keuntungan yang dapat diraih terutama setelah terusirnya PENGGUGAT REKONPENSI dari ruangan Souvenir DCT Benoa Bali terhitung sejak bulan Oktober 2022 hingga saat ini, akibat masih belum pulih sepenuhnya kepercayaan dari sebagian besar klien. Adapun potensi kehilangan keuntungan ini sangatlah luas yakni agency fee, jasa pengurusan kapal (pengisian bahan bakar, fresh water, pengurusan crew kapal, keperluan makanan

Hal. 20 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kapal, pengurusan dokumen kapal,
clearance in and out kapal, perbaikan
kapal dll.), komisi perantara jual
beli kapal, perantara charter kapal,
komisi-komisi lain agen kapal yang ber-
kedudukan dan/atau mewakili para
pemilik kapal. Adapun potensi kehilangan
keuntungan ini dapat diperhitungkan
untuk setiap bulannya sebesar
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
x 24 bulan sehingga totalnya berjumlah

Rp. 12.000.000.000,-
(dua belas milyar
rupiah)

Sehingga total Kerugian Materiil yang
diderita oleh PENGUGAT REKONPENS
berjumlah

Rp. 12.175.000.000,-
(dua belas milyar
seratus tujuh puluh
lima juta rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh TERGUGAT REKONPENS, PENGUGAT REKONPENS telah
mengalami kerugian immaterial yang tidak sedikit termasuk dan tidak
terbatas pada terkurasnya fikiran, tenaga PENGUGAT REKONPENS
akibat menurunnya atau tercemarnya reputasi dan nama baik
PENGUGAT REKONPENS sehingga PENGUGAT hingga saat ini
berusaha meyakinkan seluruh kliennya dan juga para calon pengguna
jasa dari PENGUGAT REKONPENS. Kerugian ini cukup besar kiranya
dan apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima
belas milyar rupiah) ;

22. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENS telah nyata-nyata melakukan
perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT REKONPENS
maka sudah sepatutnya TERGUGAT REKONPENS dihukum untuk
membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap
hari keterlambatannya membayar total kerugian tersebut kepada
PENGUGAT REKONPENS;

Hal. 21 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ telah nyata-nyata mempergunakan dan/atau memanfaatkan keberadaan, tampilan dan visualisasi baik secara cetak maupun digital atas kapal-kapal yang diageni atau dikelola oleh PENGGUGAT REKONPENSİ untuk dipergunakan dalam media profil dan media promosi perusahaan dari TERGUGAT REKONPENSİ, penggunaan dan pemanfaatan mana dilakukan tanpa persetujuan dari PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai agen kapal dimaksud. Tindakan mana dapat dikualifikasikan pula sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk mencopot, menghilangkan dan/atau menghapus segala keberadaan, tampilan dan visualisasi baik cetak maupun digital yang mempergunakan dan/atau memanfaatkan kapal-kapal yang diageni oleh PENGGUGAT REKONPENSİ ;
24. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSİ harus mematuhi untuk melakukan tindakan sebagaimana didalilkan pada butir 21 Surat Gugatan ini, maka sudah sepatutnya TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatannya memenuhi putusan perkara ini ;
25. Bahwa guna menjamin agar gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ ini dikemudian hari dapat dipenuhi dan tidak menjadi sia-sia (*Illusoir*) maka sudah sepatutnya PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya q.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT yang rinciannya akan kami susulkan kemudian ;
26. Bahwa oleh karena surat-surat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ dalam perkara ini adalah merupakan surat-surat bukti otentik yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan kiranya untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat perlawanan berupa bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) ;

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas, maka TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan :

DALAM KONPENSİ

- Menolak seluruh gugatan dalam konpensi untuk seluruhnya ;

Atau setidaknya-tidaknya, menyatakan gugatan dalam konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)

DALAM REKONPENSİ

Hal. 22 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT REKONPENSİ;
3. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik TERGUGAT REKONPENSİ ;
4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT REKONPENSİ untuk mencopot, menghilangkan dan/atau menghapus segala keberadaan, tampilan dan visualisasi baik cetak maupun digital yang mempergunakan dan/atau memanfaatkan kapal-kapal yang diageni atau dikelola oleh PENGUGAT REKONPENSİ;
5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Surat Perjanjian Kerjasama Nomor KEP.0052/HK.05.01/PPPI-2021 tertanggal 30 April 2021 juncto Perjanjian Kerjasama Nomor KEP.0213/HK.05.01/PPPI/2021 tertanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh dan antara TERGUGAT REKONPENSİ dengan PENGUGAT REKONPENSİ tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh PENGUGAT REKONPENSİ, masing-masing :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 12.175.000.000,- (dua belas milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya membayar total kerugian baik materiil maupun immateriil kepada PENGUGAT REKONPENSİ;
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari akibat kelalaian TERGUGAT REKONPENSİ untuk memenuhi isi putusan ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding ataupun kasasi (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) ;
10. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya perkara ini ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) .

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Februari 2025 dan atas Replik

Hal. 23 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 19 Februari 2025 yang selengkapnya masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelindo Properti Indonesia Nomor 5 tanggal 05 Desember 2014, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Tentang Kerjasama Penggunaan Ruangan Souvenir DCT Benoa Marina Bali Antara PT Pelindo Properti Indonesia Dengan CV Bali Marine Service Nomor: KEP.0052/HK.05.01/PPPI-2021 tanggal 30 April 2021, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Tentang Kerjasama Penggunaan Ruangan Souvenir DCT Dan Keagenan Benoa Marina Bali Antara PT Pelindo Properti Indonesia Dengan CV Bali Marine Service Nomor: KEP.0123/HK.05.01/PPPI-2021 tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Pelindo Properti Indonesia Nomor 23 tanggal 11 November 2022, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Nomor: PD.05.01/17/10/1/ABMB/DIKO/PPPI-22 Tentang Rapat Pembahasan Persiapan Pemindahan Ruangan Kantor Bali Marine Service (BMS) Di Benoa Marina Bali tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelindo Properti Indonesia Nomor 48 Tanggal 21 Agustus 2024, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/5d/X/RES.1.24.2024/Ditpolairud tanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg tanggal 28 Juli 2016, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor: 85/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn tanggal 5 April 2018, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Nomor: KS.03/25/7/1/PBDP/DKUT/PPPI-24 tanggal 25 Juli 2024, diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi II Nomor: KS.03/ 22/ 8/ 1/ ABMB/ DKUT/ PPPI-24 tanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi dari fotokopi Proposal Sewa Ruangan Souvenir pada gedung DCT PPI Benoa Marina dan Pengajuan kerjasama serta pengenaan biaya

Hal. 24 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan atau Surcharge Fee dalam transaksi penjualan barang dan jasa pada fasilitas Benoa Marina, PT Pelindo Properti Indonesia No. 11/BMS/28/04/21 tanggal 28 April 2021, diberi tanda **P-12**;

13. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Mediasi Antara PT Pelindo Properti Indonesia dengan CV Bali Marine Service Nomor: KS.03/2/2/1/ABMB/ABMB/PPPI-24 tanggal 01 Februari 2024, diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembahasan Pencocokan dan Penelitian Atas Hutang Piutang Antara PT Pelindo Properti Indonesia Dengan CV Bali Marine Service tanggal 25 September 2024, diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi dari fotokopi Profil Persekutuan Komanditer (CV) Bali Marine Service Nomor Surat AHU-0032004-AH.01.14-AH.01.14 Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda **P-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor 1552/INV/X-2021 tanggal 31 Oktober 2021, diberi tanda **P-16**;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 1738/INV/XI-2021 tanggal 30 November 2021, diberi tanda **P-17**;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 1839/INV/XII-2021 tanggal 19 Desember 2021, diberi tanda **P-18**;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 1864/INV/XII-2021 tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda **P-19**;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 0234/INV/II-2022 tanggal 21 Februari 2022, diberi tanda **P-20**;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 0233/INV/II-2022 tanggal 21 Februari 2022, diberi tanda **P-21**;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 0428/INV/III-2022 tanggal 27 Maret 2022, diberi tanda **P-22**;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pengeluaran Kas Bank No. SIUK: SA-C30APR22-217 tertanggal 30 April 2022, diberi tanda **P-23**;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 0454/INV/III-2022 tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda **P-24**;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 0663/INV/IV-2022 tanggal 27 April 2022, diberi tanda **P-25**;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 0642/INV/IV-2022 tanggal 30 April 2022, diberi tanda **P-26**;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 1019/INV/VII-2022 tanggal 19 Juli 2022, diberi tanda **P-27**;

Hal. 25 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV02446 tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda **P-28**;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV02537 tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda **P-29**;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV02615 tanggal 14 September 2023, diberi tanda **P-30**;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03037 tanggal 17 November 2023, diberi tanda **P-31**;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV02955 tanggal 6 November 2023, diberi tanda **P-32**;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03436 tanggal 22 Januari 2024, diberi tanda **P-33**;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03914 tanggal 26 April 2024, diberi tanda **P-34**;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 0229/INV/II-2022 tanggal 21 Februari 2022, diberi tanda **P-35**;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 0462/INV/III-2022 tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda **P-36**;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 0792/INV/V-2022 tanggal 27 Mei 2022, diberi tanda **P-37**;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 1020/INV/VII-2022 tanggal 19 Juli 2022, diberi tanda **P-38**;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV00250 tanggal 22 Juli 2022, diberi tanda **P-39**;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 1080/INV/IX-2022 tanggal 26 September 2022, diberi tanda **P-40**;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 1081/INV/IX-2022 tanggal 26 September 2022, diberi tanda **P-41**;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 1146/INV/XII-2022 tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda **P-42**;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 1147/INV/XII-2022 tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda **P-43**;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 1148/INV/XII-2022 tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda **P-44**;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV02364 tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda **P-45**;
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03039 tanggal 17 November 2023, diberi tanda **P-46**;

Hal. 26 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV02363 tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda **P-47**;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03038 tanggal 17 November 2023, diberi tanda **P-48**;
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03057 tanggal 21 November 2023, diberi tanda **P-49**;
50. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03056 tanggal 21 November 2023, diberi tanda **P-50**;
51. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03055 tanggal 21 November 2023, diberi tanda **P-51**;
52. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03054 tanggal 21 November 2023, diberi tanda **P-52**;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03053 tanggal 21 November 2023, diberi tanda **P-53**;
54. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03052 tanggal 21 November 2023, diberi tanda **P-54**;
55. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03416 tanggal 24 Januari 2024, diberi tanda **P-55**;
56. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03415 tanggal 24 Januari 2024, diberi tanda **P-56**;
57. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03494 tanggal 29 Januari 2024, diberi tanda **P-57**;
58. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03628 tanggal 26 Februari 2024, diberi tanda **P-58**;
59. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03784 tanggal 26 Maret 2024, diberi tanda **P-59**;
60. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03903 tanggal 26 April 2024, diberi tanda **P-60**;
61. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV04089 tanggal 27 Mei 2024, diberi tanda **P-61**;
62. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV04295 tanggal 26 Juni 2024, diberi tanda **P-62**;
63. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV04361 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda **P-63**;
64. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV04630 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda **P-64**;
65. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV00516 tanggal 26 September 2022, diberi tanda **P-65**;

Hal. 27 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV00367 tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda **P-66**;
67. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV00974 tanggal 08 Desember 2022, diberi tanda **P-67**;
68. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV00817 tanggal 21 November 2022, diberi tanda **P-68**;
69. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV00720 tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda **P-69**;
70. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 0711/INV/V-2022 tanggal 06 Mei 2022, diberi tanda **P-70**;
71. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 1024/INV/VII-2022 tanggal 01 Juli 2022, diberi tanda **P-71**;
72. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV00281 tanggal 25 Juli 2022, diberi tanda **P-72**;
73. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: 1023/INV/VII-2022 tanggal 22 Juli 2022, diberi tanda **P-73**;
74. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV04505 tanggal 24 Juli 2022, diberi tanda **P-74**;
75. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV04504 tanggal 24 Juli 2022, diberi tanda **P-75**;
76. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV04503 tanggal 24 Juli 2022, diberi tanda **P-76**;
77. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03049 tanggal 22 November 2023, diberi tanda **P-77**;
78. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03048 tanggal 22 November 2023, diberi tanda **P-78**;
79. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03047 tanggal 22 November 2023, diberi tanda **P-79**;
80. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV030456 tanggal 22 November 2023, diberi tanda **P-80**;
81. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03045 tanggal 22 November 2023, diberi tanda **P-81**;
82. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03044 tanggal 22 November 2023, diberi tanda **P-82**;
83. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03043 tanggal 22 November 2023, diberi tanda **P-83**;
84. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03042 tanggal 22 November 2023, diberi tanda **P-84**;

Hal. 28 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03041 tanggal 22 November 2023, diberi tanda **P-85**;
86. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03040 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda **P-86**;
87. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03039 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda **P-87**;
88. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03038 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda **P-88**;
89. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03037 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda **P-89**;
90. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03036 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda **P-90**;
91. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03035 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda **P-91**;
92. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03034 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda **P-92**;
93. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03033 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda **P-93**;
94. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Nomor: PSINV03032 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda **P-94**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan P-94 diatas telah bermaterai cukup, sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Perseroan Komanditer No. 09 Tertanggal 22-06-2020 clitanda tangani dihadapan Notaris Basuki Juni Nugraha, SH., diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0032004,AH.01.14th.2020 tertanggal 23 Juni 2020 yang ditanda tangani Menteri Hukum dan HAM RI, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Ruangan Souvenir DCT Benoa Marina Bali Nomor: KEP.0052/HK.05.01/PPPI-2021, diberi tanda **T-3**;

Hal. 29 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Ruang Souvenir DCT Benoa Marina Bali Nomor : KEP.0123/HK.05.01/PPPI-2021 tertanggal 21-12-2021, diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Berita Acara Mediasi antara PT. Pelindo Properti Indonesia dengan CV Bali Marine Service tanggal 01 Februari 2024, diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No: STTL/IIRes.1.24/2024/Ditpoairud tanggal 03 Februari 2024, diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat SOMASI 1 No. 030/HSP/SMSI/K/IX/24 Kepada Direktur PT. Pelindo Properti Indonesia, tgl 19-09-2024, diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat SOMASI 2 No. 034/HSP/SMSTI/K/IX/24 Kepada Direktur PT. Pelindo Properti Indonesia, tgl 26-09-2024, diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Rapat Tentang Pembagian Komisi Periode Januari 2023 antara PT. Pelindo Properti Indonesia dengan CV. Bali Marine Services Nomor MOM.05/OS/PPI-BNA 2023 tgl. 17-02-2023, diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Rapat Tentang Pembagian Komisi Periode Januari 2023 antara PT. Pelindo Properti Indonesia dengan CV. Bali Marine Services Nomor MOM.07/OS/PPI-BNA 2023 tgl. 03-03-2023, diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Rapat Tentang Pembagian Komisi Periode Januari 2023 antara PT. Pelindo Properti Indonesia dengan CV. Bali Marine Services Nomor MOM.09/OS/PPI-BNA 2023 tgl. 05-04-2023, diberi tanda **T-11**;
12. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Rapat Tentang Pembagian Komisi Periode Januari 2023 antara PT. Pelindo Properti Indonesia dengan CV. Bali Marine Services Nomor MOM. I 0/OS/PPI-BNA 2023 tgl. 04-05-2023, diberi tanda **T-12**;
13. Fotokopi dari Fotokopi 4 (empat) foto-foto CV Bali Marine Service merenovasi sendiri ruangan kantor di Gedung Daily Cruise Terminal (kantor semula), diberi tanda **T-13**;
14. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Catur Sentosa Berhasil, Nomor Invoice 0059791 tanggal 29 September 2022, diberi tanda **T-14**;
15. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Catur Sentosa Berhasil, Nomor Invoice 0053613 tanggal 12 September 2022, diberi tanda **T-15**;
16. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Pembayaran (Receipt) dari PT. Home Center Indonesia, Informa Bali unset, diberi tanda **T-16**;

Hal. 30 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari Fotokopi Foto-foto Keadaan Kantor emula CV Bali Marine Service di Gedung Daily Cruise Terminal, diberi tanda **T-17**;
18. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi Wbatsapp tertanggal 15 Oktober 2022 dari bapak Fadbil nantan GM PT. Pelindo Properti Indonesia, diberi tanda **T-18**;
19. Fotokopi dari Fotokopi Foto-foto Situasi dan Kondisi per tanggal 7 November 2022 di Gedung Daily Cruise Terminal (letak kantor BMS) . Pekerja (tukang) dari Blackstone mulai bekerja dari tanggal 15 Oktober 2022, diberi tanda **T-19**;
20. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi Wbatsapp dalam grup Jatarim Benoa yang disampaikan oleh bapak Hery pada tanggal 15 Oktober 2022, diberi tanda **T-20**;
21. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi whatsapp dalam grup Jatarim Benoa tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda **T-21**;
22. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi whatsapp tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda **T-22**;
23. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi Whatsapp tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda **T-23**;
24. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi Whatsapp tanggal 4 Januari 2023, diberi tanda **T-24**;
25. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi Whatsapp tanggal 4 Januari 2023, diberi tanda **T-25**;
26. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi Whatsapp tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda **T-26**;
27. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi Whatsapp tanggal 7 Januari 2023, diberi tanda **T-27**;
28. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi Whatsapp tanggal 7 Januari 2023, diberi tanda **T-28**;
29. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi Whatsapp tanggal 7 Januari 2023, diberi tanda **T-29**;
30. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi Whatsapp tanggal 7 Januari 2023, diberi tanda **T-30**;
31. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi Whatsapp tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda **T-31**;
32. Fotokopi dari Fotokopi Percakapan via aplikasi Whatsapp tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda **T-32**;
33. Fotokopi dari Fotokopi Foto-foto Keadaan ruangan di gedung Pilot talion lt. 1 yang belum siap untuk dipergunakan, diberi tanda **T-33**;

Hal. 31 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Pelindo Properti Indonesia (PPI) Nomor KS.03/5/2/1 /PBDP/DKUT/PPPJ-24 Perihal Penyampaian Sewa Ruangan CV Bali Marine Service di Gedung Kepanduan Benoa Marina Bali, dalam surat dilampirkan Berita Acara Mediasi Antara PT. Pelindo Properti Indonesia dengan CV Bali Marine Service. Surat disampaikan melalui aplikasi Whatsapp dari staf PT. PPI bernama Moruq pada tanggal 5 Februari 2024, diberi tanda **T-34**;
35. Fotokopi dari Fotokopi Foto yang diambil pada tanggal 6 September 2023 bahwa PT. Pelindo Properti Indonesia menggunakan gambar kapal Yacht dibawah keagenan CV. Bali Marine Service tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik kapal tersebut, diberi tanda **T-35**;
36. Fotokopi dari Fotokopi Flaskdisk yang berisi 7 (tujuh) rekaman video, diberi tanda **T-36**;
37. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 020/APN-BBM/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 untuk Kapal MV Double You, diberi tanda **T-37**;
38. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 019/APN-BBM/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 untuk Kapal MV Double You, diberi tanda **T-38**;
39. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 001/APN-BBM/XI/2021 tanggal 25 November 2021 untuk Kapal MV Hula Girl, diberi tanda **T-39**;
40. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 003/APN-BBM/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk Kapal Princess Rachel, diberi tanda **T-40**;
41. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Aili Putra Narasi Nomor 021/APN-BBM/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 untuk Kapal My Double You, diberi tanda **T-41**;
42. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 022/APN-BBM/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 untuk Kapal My Double You, diberi tanda **T-42**;
43. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 004/APN-BBM/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 untuk Kapal Princess Rachel, diberi tanda **T-43**;
44. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 004/APN-BBM/III/2021 tanggal 16 Maret 2022 untuk Kapal My Hula Girl, diberi tanda **T-44**;

Hal. 32 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 022/APN-BBM/fil/2022 tanggal 16 Maret 2022 untuk Kapal Samkara, diberi tanda **T-45**;
46. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 022/APN-BBM/IV/2021 tanggal 15 April 2022 untuk Kapal Sa.kira, diberi tanda **T-46**;
47. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 007/APN-BBM/XII/2021 tanggal 15 April 2022 untuk Kapal Samkara, diberi tanda **T-47**;
48. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 001/APN-BBMNU/2021 tanggal 21 Juli 2021 untuk Kapal Aqua Blue, diberi tanda **T-48**;
49. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 004/APN-BBMNIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 untuk Kapal Aqua Blue, diberi tanda **T-49**;
50. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 004/APN-BBMNIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 untuk Kapal Sakira, diberi tanda **T-50**;
51. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 002/APN-BBMNIII/2022 tanggal 07 Agustus 2022 untuk Kapal MN Agnes, diberi tanda **T-51**;
52. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penawaran (Fuel Price Quote) PT. Adi Putra Narasi Nomor 004/APN-BBM/IX/2022 tanggal 02 September 2022 kepada kapal Vanuatu Ferry Ltd Tanda, diberi tanda **T-52**;
53. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 001/APN-BBM/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 untuk Kapa) My Fast Elser, diberi tanda **T-53**;
54. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 023/APN-BBM/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 untuk Kapal Samkara, diberi tanda **T-54**;
55. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 001/APN-BBMN/2022 tanggal 19 Mei 2017 untuk Kapal Symphony, diberi tanda **T-55**;
56. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 012/APN-BBMNI/2022 tanggal 15 Juni 2022 untuk Kapal Samkara, diberi tanda **T-56**;
57. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penawaran Harga BBM PT. Adi Putra Narasi Nomor 008/APN-BBMNIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 kepada Kapal Aqua Blue, diberi tanda **T-57**;
58. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 001/APN-BBM/XJI/2022 tanggal 16 Desember 2022 untuk Kapal My Fast Elser, diberi tanda **T-58**;

Hal. 33 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 009/APN-BBM/II/2022 tanggal 06 Februari 2023 untuk Kapal Fast Elser, diberi tanda **T-59**;
60. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Adi Putra Narasi Nomor 008/APN-BBM/JI/2022 tanggal 20 Februari 2023 untuk Kapal My Immortalis, diberi tanda **T-60**;
61. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Wijayakusuma Sakti Lines Nomor 0163 tanggal 01 Juni 2023 untuk Kapal MV Samkara, diberi tanda **T-61**;
62. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Wijayakusuma Sakti Lines Nomor 0195 tanggal 10 Juni 2023 untuk Kapal MV Samkara, diberi tanda **T-62**;
63. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Wijayakusuma Sakti Lines Nomor 0392 tanggal 12 Agustus 2023 untuk Kapal MV Samkara, diberi tanda **T-63**;
64. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Wijayakusuma Sakti Lines Nomor 0506 tanggal 15 Agustus 2023 untuk Kapal MV Samkara, diberi tanda **T-64**;
65. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Wijayakusuma Sakti Lines Nomor 0402 tanggal 27 Agustus 2023 untuk Kapal Latitude, diberi tanda **T-65**;
66. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Wijayakusuma Sakti Lines Nomor 0445 tanggal 12 September 2023 untuk Kapal MV Samkara, diberi tanda **T-66**;
67. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Masinton Abadi Sentosa Nomor 016/MAN.SOR.INVOICE/IX/2023 tanggal 14 September 2023 untuk CV. Bali Marine Service Kapa! Symphony One GT. 115, diberi tanda **T-67**;
68. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Wijayakusuma Sakti Lines Nomor 0463 tanggal 22 September 2023 untuk Kapal MV ATOOI, diberi tanda **T-68**;
69. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Wijayakusuma Sakti Lines Nomor 0631 tanggal 10 Oktober 2023 untuk Kapal Adastra, diberi tanda **T-69**;
70. Fotokopi dari Fotokopi Invoice CV Bali Marine Service Nomor 10/BMS/Mar 2024 tanggal 28 Maret 2024 untuk Gothenberg Investment Limited Kapal MV Atooi, diberi tanda **T-70**;
71. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Wijayakusuma Sakti Lines Nomor 2020 tanggal 24 Juli 2024 untuk Kapal Samkara, diberi tanda **T-71**;
72. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Wijayakusuma Sakti Lines Nomor 2466 tanggal 28 September 2024 untuk Kapal Samkara, diberi tanda **T-72**;
73. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Wijayakusuma Sakti Lines Nomor 0049 tanggal 16 Januari 2025 untuk Kapal Tabula Rasa, diberi tanda **T-73**;
74. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Wijayakusuma Sakti Lines Nomor 0127 tanggal 28 Januari 2025 untuk Kapal Tabula Rasa, diberi tanda **T-74**;
75. Fotokopi dari Fotokopi Quotation VictorMarine untuk Bali Marine Service nomor QV 2020/12/04 tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda **T-75**;

Hal. 34 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi dari Fotokopi Quotation VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor QVM/2020/12/04 tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda **T-76**;
77. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor INVNM/2020/12/06 tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda **T-77**;
78. Fotokopi dari Fotokopi Quotation V ictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor QVM/2021/02/07 tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda **T-78**;
79. Fotokopi dari Fotokopi Quotation VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor QVM/2021/02/08 tanggal 23 Februari 2021, diberi tanda **T-79**;
80. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor InvNM/2021/014 tanggal 9 Maret 2021, diberi tanda **T-80**;
81. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor InvNM/2021/012 tanggal 9 Maret 2021, diberi tanda **T-81**;
82. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor InvNM/2021/013 tanggal 9 Maret 2021, diberi tanda **T-82**;
83. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor InvNM/2021/018 tanggal 4 April 2021, diberi tanda **T-83**;
84. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor InvNM/2021/0161 tanggal 8 April 2021, diberi tanda **T-84**;
85. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor InvNM/2021/0162 tanggal 9 April 2021, diberi tanda **T-85**;
86. Fotokopi dari Fotokopi Quotation VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor QI 2021/09/51 tanggal 13 September 2021, diberi tanda **T-86**;
87. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor INVNM/0186 tanggal 17 September 2021, diberi tanda **T-87**;
88. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor INVNM/0186 tanggal 17 September 2021, diberi tanda **T-88**;
89. Fotokopi dari Fotokopi Quotation VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor QI 2021/10/57 tanggal 5 Oktober 2021, diberi tanda **T-89**;
90. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor INVNM/0190 tanggal 7 Oktober 2021, diberi tanda **T-90**;
91. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor INV/0176 tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda **T-91**;
92. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor INVNM/0206 tanggal 17 November 2021, diberi tanda **T-92**;
93. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor INVNM/0210 tanggal 8 Desember 2021, diberi tanda **T-93**;
94. Fotokopi dari Fotokopi Quotation VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor QVM/ 2022/06/126 tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda **T-94**;

Hal. 35 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Fotokopi dari Fotokopi Quotation VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor QVM/ 2022/06/125 tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda **T-95**;
96. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor INV/2022/085 tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda **T-96**;
97. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor INV/2022/081 tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda **T-97**;
98. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor INV/2022/085 tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda **T-98**;
99. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor INV /2022/085 tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda **T-99**;
100. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor INV/2022/148 tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda **T-100**;
101. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VictorMarine untuk CV Bali Marine Service Nomor INV/2022/148-RI tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda **T-101**;
102. Fotokopi dari Fotokopi Invoice CV Bali Marine Service untuk PT. Project Wallace Indonesia/Kapal MV Aqua Blu Nomor 06/BMS/May 2023 tanggal 13 Mei 2023, diberi tanda **T-102**;
103. Fotokopi dari Fotokopi Invoice CV Bali Marine Service untuk PT. Project WaJJace Indonesia/Kapal MV Aqua Blu Nomor 26/BMS/May 2023 tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda **T-103**;
104. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer Uang secara Tunai dari Bank BNI atas nama PT. Project Wallace Indonesia kepada Fiona Yap pada Bank BCA sebesar Rp. 37.537.500,-, diberi tanda **T-104**;
105. Fotokopi dari Fotokopi Invoice CV Bali Marine Service untuk Capt. Bonafisiun/Kapal Aqua Blu Nomor 26/BMS/Jul 2023 tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda **T-105**;
106. Fotokopi dari Fotokopi invoice International Paint Singapore Pte.Ltd Nomor 10243130 tanggal 4 Desember 2023, diberi tanda **T-106**;
107. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer Uang secara Tunai dari Bank BNI atas nama PT. Project Wallace Indonesia kepada Globelink Sea and AI pada Bank UOB Indonesia sebesar Rp. 19.944.872,-, diberi tanda **T-107**;
108. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer Uang secara Tunai dari Bank BNI atas nama PT. Project Wallace Indonesia kepada Globelink Sea and AI pada Bank UOB Indonesia sebesar Rp. 19.279.674,-, diberi tanda **T-108**;
109. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer Uang secara Tunai dari Bank BNI atas nama PT. Project Wallace Indonesia kepada Bali Marine Service pada Bank Mandiri sebesar Rp. 72.237.380,-, diberi tanda **T-109**;

Hal. 36 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Tranfer Uang secara Tunai dari Bank BNI atas nama PT. Project Wallace Indonesia kepada Bali Marine Service pada Bank Mandiri sebesar Rp. 30.900.459,-, diberi tanda **T-110**;
111. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer Uang secara Tunai dari Bank BNI atas narna PT. Project Wallace Indonesia kepada Bali Marine Service pada Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,-, diberi tanda **T-111**;
112. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer Uang secara Tunai dari Bank BNI atas narna PT. Project Wallace Indonesia kepada Bali Marine Service pada Bank Mandiri sebesar Rp. 49,667.560,-, diberi tanda **T-112**;
113. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Wijayakusuma Sakti Lines tanggal 19 Agustus 2024 untuk Kapal Freedom I 04, diberi tanda **T-113**;
114. Fotokopi dari Fotokopi Invoice CV Bali Marine Service untuk Kapal MV Tabula Rasa Nomor 02/BMS/2024 tanggal 02 September 2024, diberi tanda **T-114**;
115. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer Uang secara Tunai dari Bank BNI atas nama PT. Project Wallace Indonesia kepada Bali Marine Service pada Bank Mandiri sebesar Rp. 94.366.634,-, diberi tanda **T-115**;
116. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer Uang secara Tunai dari Bank BNI atas nama PT. Project Wallace Indonesia kepada Bali Marine Service pada Bank Mandiri sebesar Rp. 25.196.835,-, diberi tanda **T-116**;
117. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer Uang secara Tunai dari Bank BNI atas nama PT. Project Wallace Indonesia kepada Bali Marine Service pada Bank Mandiri sebesar Rp. 28.538.635,-, diberi tanda **T-117**;
118. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer Uang secara Tunai dari Bank BNJ atas nama PT. Project Wallace Indonesia kepada Bali Marine Service pada Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,-, diberi tanda **T-118**;
119. Fotokopi dari Fotokopi Invoice CV Bali Marine Service untuk Kapa! MV Tabula Rasa Nomor 04/BMS/2024 tanggal 20 September 2024, diberi tanda **T-119**;
120. Fotokopi dari Fotokopi Invoice CV Bali Marine Service untuk Kapal MV Tabula Rasa Nomor 04/BMS/2024 tanggal 20 September 2024, diberi tanda **T-120**;
121. Fotokopi dari Fotokopi Invoice CV Bali Marine Service untuk Kapal MV Tabula Rasa Nomor 04/BMS/2024 tanggal 26 September 2024, diberi tanda **T-121**;
122. Fotokopi dari Fotokopi Invoice CV Bali Marine Service untuk Kapal MV Tabula Rasa Nomor 01/BMS/2025 tanggal 10 Januari 2025, diberi tanda **T-122**;

Hal. 37 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Cahaya Surya Kencana Jaya Nomor CSKJ-A/VI/2024/11 tanggal 10 Juni 2024, diberi tanda **T-123**;
124. Fotokopi dari Fotokopi Invoice PT. Cahaya Surya Kencana Jaya Nomor CSKJ ANJ/2024/10 tanggal 10 Juni 2024 untuk Kapal Xin Tai Chang V ditujukan kepada Fiona Magdalena, diberi tanda **T-124**;
125. Fotokopi dari Fotokopi Invoice Perreti Yacht Nomor 125777 tanggal 27 Januari 2023 untuk MV Samkara, diberi tanda **T-125**;
126. Fotokopi dari Fotokopi Invoice CV Bali Marine Service untuk KapaJ SY Gizmo Nomor 5/BMS/Juli 2022 tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda **T-126**;
127. Fotokopi dari Fotokopi Invoice CV Bali Marine Service untuk Kapal MV Aqua BJu Nomor 01/BMS/2024 tanggal 02 September 2024, diberi tanda **T-127**;
128. Fotokopi dari Fotokopi Foto Sparepart untuk kapal SY Gizmo, diberi tanda **T-128**;
129. Fotokopi dari Fotokopi Foto Sparepart dengan segeJ Bea Cukai Nomor BA 458/RFU.03/BD.05/2021, diberi tanda **T-129**;
130. Fotokopi dari Fotokopi Foto Sparepart di ruangan kantor lama di ruang DCT Marina Bali., diberi tanda **T-130**;
131. Fotokopi dari Fotokopi Foto Sparepart Nomor CTP-1133/WBC.13/KPP.MP.0102/2021 tanggal 5 Juli 2021, diberi tanda **T-131**;
132. Fotokopi dari Fotokopi Foto Sparepart yang ditandai Huruf Besar "VM", diberi tanda **T-132**;
133. Fotokopi dari Fotokopi Pemberitahuan Import sementara Suku cadang Kapal Wisata Asing atas nama Kapal SY Gizmo tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda **T-133**;
134. Fotokopi dari Fotokopi Capture Surat BMS terkait pengadaan dan impor sparepart berikut foto-foto sparepart tersebut, diberi tanda **T-134**;
135. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pelindo Properti Indonesia perihal Permohonan Peminjaman Kapal dibawah management CV Bali Marine Service, Nornor HM.04.01/3/7/1/ABMB/D KUT/PPPI-23 tanggal 03 Juli 2023, diberi tanda **T-135**;
136. Fotokopi dari Fotokopi Time Schedule Project Water Proofing Gedung Pilot Station lantai 2, diberi tanda **T-136**;
137. Fotokopi dari Fotokopi Foto terkait temuan kunci yang dipatahkan tertinggal di dalam anak kunci, diberi tanda **T-137**;
138. Fotokopi dari Fotokopi Pertemuan di Black Stone di ruangan OCT pada tanggal 12 Agustus 2023 tentang Clean Complain belurn adanya ijin Tergugat (PT. Pelabuhan Properti Indonesia untuk pengelolaan dermaga sehingga ditolak oleh KSOP dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan

Hal. 38 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Perhubungan Laut yang baru terbit pada, disertai pula dengan Kronologis pengaduan dan tangkapan/capture dari aplikasi whatsapp tanggal 25 September 2023, diberi tanda **T-138**;

139. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Laporan Pengaduan Masyarakat NomorReg. STPL/375/11/2025/SPKT/ Polda Bali tanggal 24 Februari 2025, disertai pula dengan Kronologis pengaduan dan tangkapan/capture dari aplikasi whatsapp, diberi tanda **T-139**;
140. Fotokopi dari Fotokopi Surat Undangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa (KSOP Benoa) Nomor UM207/3/18/KSOP/BN. 2023 tanggal 18 April 2023, dilampiri foto pertemuan tersebut pada tanggal 3 Mei 2023, diberi tanda **T-140**;
141. Fotokopi dari Fotokopi Invoice VeeMarine untuk MV Tabula Rasa Nomor INV/2024/269 tanggal 2 September 2024, diberi tanda **T-141**;
142. Fotokopi dari Fotokopi foto Flashdisk dan Flashdisnya yang berisi 2 (dua) rekaman video, diberi tanda **T-142**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti T-1 sampai dengan T-142 diatas telah bermaterai cukup, sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, terhadap saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan keberatan karena saksi adalah karyawan/ pegawai dari Tergugat.

Saksi NAILY ADAWIYAH, dibawah sumpah menurut agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan CV BALI MARINE SERVICE (Tergugat) sebagai Admin ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 pernah ada pertemuan antara PT PELINDO PROPERTI INDONESIA dan CV BALI MARINE SERVICE ;
- Bahwa saksi tahu ada tagihan yang tidak sesuai karena tagihan tersebut seharusnya untuk kapal yang diageni pihak lain ditagihkan kepada CV. Bali Marine Service (BMS). Sebabnya tagihan airnya yang seharusnya untuk kapal orang lain/pihak lain ditagihkan sebagai tagihan untuk BMS, akibatnya tagihannya menjadi membengkak karena ukuran kapal orang lain tersebut lebih besar.
- Bahwa saksi tahu untuk melakukan pembayaran kepada PT. PPI, karena telah meminta perincian pengeluaran air dan listrik kapal dan kantor, tetapi sampai saat ini PT. PPI tidak dapat memberi tahu tagihan sebenarnya.

Hal. 39 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BMS meminta pengembalian deposit semua tagihan marina dan dapat keluar dari tagihan PT. PPI apabila agenda rapat terakhir minta pengembalian deposit semua kapal yang ada di Benoa marina, jadi saksi mengetahui bahwa saat itu PT. BMS meminta semua deposit atas kapal yang berada di Benoa Marina untuk dapat dikembalikan oleh PT. PPI kepada PT. BMS sehubungan dengan PT. BMS yang harus meninggalkan kantor di dermaga PT. PPI tetapi hingga saat ini semua deposit tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait perjanjian antara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 26 Maret 2025 dan tertanggal 24 Maret 2025 ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan dari penggugat tersebut diatas.

Menimbang bahwa gugatan penggugat adalah tentang wanprestasinya tergugat atas suatu perjanjian yang sudah disepakati dan setuju oleh kedua belah pihak yaitu antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam bukti P-2 dan P-3 yang dalam perjanjian tersebut dinyatakan 2 (dua) tahun, terhitung mulai 1 Mei 2021 sampai tanggal 30 April 2023.

Menimbang, bahwa masih dalam bingkai perjanjian aquo, sewa per bulannya atas penggunaan ruangan tersebut oleh tergugat adalah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya administrasi 1%, biaya materai dan pajak-pajak yang berlaku lainnya.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perjanjian ini pula, pihak tergugat dapat mengajukan perpanjangan penggunaan ruangan melalui pemberitahuan tertulis kepada penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kelender sebelum berakhirnya jangka waktu perijinan kerja sama, namun pihak tergugat tidak melakukan pemberitahuan perpanjangan kepada penggugat, sehingga penggunaan ruangan oleh tergugat telah berakhir pada tanggal 30 April 2023;

Hal. 40 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai berakhirnya perjanjian yang tidak diperpanjang tersebut, pihak tergugat tidak mau mengosongkan ruangan yang telah disewa oleh tergugat, sehingga pihak penggugat sampai memberikan teguran atau somasi kepada tergugat agar mengosongkan ruangan aquo, namun oleh pihak tergugat tetap tidak mau mengosongkan ruangan tersebut meskipun telah di tegur atau di somasi beberapa kali.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, menurut penggugat, pihak tergugat telah melakukan wanprestasi dengan mengakibatkan kerugian yang ditaksir oleh pihak penggugat sebesar Rp.194.340.436.00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) yang diberi batas waktu oleh penggugat untuk dibayar hingga 30 September 2024, namun hal tersebut juga tidak diindahkan oleh tergugat. Gugatan ini telah diperkuat dengan bukti surat dari penggugat mulai dari P-1 sampai dengan P-94, sehingga bukti surat tersebut menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan hukum ini, kecuali bukti surat yang hanya foto copy tanpa ada aslinya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan aquo dari penggugat, pihak tergugat membantah melalui eksepsi dan pokok perkara bahkan pihak tergugat juga melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan balik atau Rekonsensi terhadap pihak penggugat Konpensasi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini pihak tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan salah alamat karena dalam perjanjian aquo tidak tercantum Fiona Magdalena Yapsawaky selaku pribadi dan eksepsi gugatan kabur yang pada pokoknya pihak penggugat gagal menguraikan dasar hukum dari hutang tersebut.

Menimbang bahwa penggugat memberi jawaban eksepsi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan tegas menolak dalil Jawaban Angka 1 sampai dengan 6. Nampaknya TERGUGAT tidak memahami konsep *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer dalam hukum perdata. PENGUGAT jelaskan bahwa pada prinsipnya *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer merupakan badan usaha, **bukan Badan Hukum**. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 KUHD, CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV. Sehingga CV tidak dapat memiliki *legal standing* tersendiri, melainkan diwakili oleh sekutu yang melakukan pengurusan CV;

Hal. 41 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PENGUGAT sudah benar mengajukan Gugatan kepada Fiona Magdalena Yapsawaky selaku Direktur/Pengurus CV. Bali Marine Service sebagai TERGUGAT. Hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 879K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976** telah menyatakan bahwa **"CV belum merupakan suatu badan hukum sendiri yang lepas dari sekutu-sekutunya"**. Pada intinya, CV adalah identitas dari orang-orang yang berkumpul untuk menjalankan usaha dan **bukan suatu badan hukum yang dapat dijadikan subjek gugatan**. Oleh karena identitas TERGUGAT adalah Fiona Magdalena Yapsawaky selaku pengurus CV. Bali Marine Service maka TERGUGAT dapat bertindak sebagai *Persona Standi in Judicio*;

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan tegas menolak dalil Jawaban Angka 7 sampai dengan 9. Perlu TERGUGAT ketahui bahwa perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah **Perjanjian Kerjasama Nomor KEP.0052/HK.05.01/PPPI-2021 tertanggal 30 April 2021 tentang Kerjasama Penggunaan Ruangan Souvenir DCT Benoa Marina Bali ("Perjanjian Kerjasama Nomor 0052")** yang di dalamnya mengatur terkait biaya sewa dan pembagian *surcharge fee* atas penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Menimbang, bahwa jika TERGUGAT membaca isi Gugatan dengan teliti, maka TERGUGAT pasti sadar bahwa hutang tersebut muncul akibat tindakan TERGUGAT yang gagal melaksanakan kewajiban pembayaran sewa ruang kantor, listrik dan *surcharge fee* sebagaimana tercantum dalam Perjanjian;

Menimbang, bahwa perlu diketahui pula bahwa adanya perbedaan jumlah hutang tersebut dikarenakan PENGUGAT memberikan kompensasi pengurangan hutang sebagai bentuk itikad baik dan kebijaksanaan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT. Adanya perbedaan jumlah hutang pada Angka 13 dan Angka 22 Gugatan tidak menghilangkan fakta bahwa TERGUGAT benar memiliki hutang yang belum terbayarkan kepada PENGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang disampaikan TERGUGAT tidak berdasar menurut hukum dan cenderung mengada-ada, maka dalil-dalil Eksepsi sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari jawaban pihak tergugat, eksepsi tersebut dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut nantinya akan diputus bersama-sama pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkaranya, pihak tergugat membantah semua terhadap isi dari daripada gugatan penggugat, yang menurut Majelis Hakim bantahannya memang yang paling krusial ada pada eksepsi aquo

Hal. 42 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melakukan perbuatan wanprestasi yang dituduhkan oleh pihak penggugat dengan alasan pihak penggugat mendalilkan permintaan prestasi berupa pemenuhan hutang tersebut harus dapat dijelaskan secara rinci dan jelas oleh penggugat, hal mana dengan memperhatikan dalil butir 22 yang tidak jelas dalam penguraian asal usul dan dasar perhitungan hutang yang dikemukakan oleh penggugat. Jawaban ini telah diperkuat dengan bukti surat dari Tergugat mulai dari T-1 sampai dengan T-142, sehingga bukti surat tersebut menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan hukum ini, kecuali bukti surat yang hanya foto copy tanpa ada aslinya tidak dipertimbangkan lagi dan diperkuat pula dengan keterangan satu orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap beda pendapat tersebut, maka Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan atau perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada bukti P-2 dan P-3 merupakan suatu akta perjanjian yang sudah memenuhi isi dalam ketentuan pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Oleh karena itu perjanjian tersebut sudah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 1338 BW. Sementara itu Majelis Hakim tidak menemukan dalam perjanjian tersebut cacat kehendak dalam kesepakatan seperti yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 1321 BW yaitu 1. Kekhilafan (Dwaling). 2. Paksaan (Dwang) dan 3. Penipuan (Bedrog).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti formil P-2 dan P-3 (inti dari persoalan semua dari perkara aquo) isi dari perjanjian aquo tertera dengan jelas yang mengadakan perjanjian tertulis nama Edward Danner Pardamean Napitupulu dengan jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Pelindo Properti Indonesia dan Fiona Magdalena Yapsawaky, SH. Dengan jabatannya sebagai Direktur CV. Bali Marine Service sehingga dengan fakta tersebut tergugat adalah sebagai direktur yang menjalankan pekerjaan dan atau perbuatan hukum dari sebuah CV. Bali Marine Service, sehingga tergugat ini yang menanda tangani perjanjian dengan penggugat secara perdata dapat digugat seperti subjek hukum dalam isi perjanjian, maka dari itu gugatan penggugat terhadap Fiona Magdalena Yapsawaky dan sudah ditulis juga pekerjaan sebagai direktur CV. Bali Marine Service, sehingga gugatan aquo dari penggugat sudah tepat dan benar dan tidak ada eror en persona.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut tertulis berakhirnya perjanjian antara penggugat dan tergugat tanggal 30 April 2023, maka sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah wajib melepaskan semua isi

Hal. 43 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjajian karena sudah daluwarsa dan sudah tidak mengikat lagi, oleh karena itu tergugat tidak boleh lagi menempati gedung yang dimiliki oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dalam faktanya pihak tergugat setelah selesainya perjajian tersebut tidak mau meninggalkan sewa gedung tersebut, maka pihak penggugat sampai memberikan teguran atau somasi kepada tergugat, yang mana pihak tergugat juga tidak bergeming terhadap teguran atau somasi dari penggugat, sudah dapat dikategorikan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang artinya prestasi yang buruk terhadap penggugat disebabkan karena pihak tergugat tidak meninggalkan sewa gedung dalam perjanjian yang telah berakhir pada tanggal 30 April 2023. Hal ini pula tidak adanya sangkalan dari pihak tergugat bahwa gedung tersebut kepunyaan dari pihak tergugat, yang ada faktanya bahwa gedung yang disewa oleh tergugat merupakan hak milik dari penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat sudah melakukan perbuatan wanprestasi, maka dalam ranah perbuatan wanprestasi dapat dimintakan 1. Memenuhi Perjanjian. 2. Meminta Ganti Kerugian dan 3. Memenuhi Perjanjian dengan ganti kerugian. 4. Pembatalan perjanjian. 5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Menimbang, bahwa atas perbuatan wanprestasinya tergugat, pihak penggugat tentunya mengalami kerugian akibat sewa gedung yang belum dilunasi oleh pihak tergugat, sehingga muncul angka kerugian yang ditaksir oleh tergugat sebesar Rp.194.340.436,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan hanya menuntut ganti rugi saja.

Menimbang, bahwa sebenarnya kerugian yang timbul dalam perjanjian tersebut sudah di bicarakan oleh pihak penggugat dengan tergugat yang sampai dubuatkan berita acaranya bahkan sampai pihak penggugat memberikan teguran atau somasi sampai dua kali.

Menimbang, bahwa seharusnya pihak tergugat dalam hal pembuktian angka atau nominal rupiah tersebut diatas yang diminta oleh penggugat, maka beban pembuktiannya sekarang dibebani seluruhnya kepada tergugat, apakah benar angka atau nominal rupiah tersebut benar atau tidak dengan angka rupiah yang logis, sehingga ada perbandingan kerugian yang nyata dari perkara aquo.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dan bukti surat, pihak tergugat hanya membantah bahwa pada intinya nominal rupiah kerugian penggugat tidak benar, akan tetapi pihak tergugat tidak mengeluarkan angka nominal yang pasti akibat dari perbuatan wanprestasinya, sehingga menurut Majelis Hakim dengan tidak mengeluarkan angka nominal rupiah yang nyata dan logis akibat dari perbuatan wanprestasinya, pihak tergugat ingin menghindar dari ganti kerugian yang diatur dalam ranah hukum perdata wanprestasi.

Hal. 44 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis sudah menganggap tergugat mengakui angka nominal kerugian nyata yang diderita oleh penggugat sebesar Rp.194.340.436,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi dari tergugat ditolak dan petitum ke 2 dan ke 4 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 3, Majelis Hakim dalam persidangan tidak mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap harta benda tergugat, maka petitum ke 3 ini ditolak.

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 5 karena dalam hal kerugian materiil yang harus diuraikan angka nominal yang logis dengan merinci imateriil apa saja yang dapat diminta pertanggungjawaban kepada pihak tergugat, namun dalam gugatannya pihak penggugat tidak secara nyata menyebutkan kerugian imateriil apa saja yang diderita, oleh karena itu petitum ke 5 ini ditolak.

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 6, oleh karena pokok perkara ini dikabulkan yaitu tergugat telah melakukan perbuatan hukum dan agar tergugat tidak menghindar dari putusan perkara ini, maka pihak tergugat dibebani untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara aquo, dengan demikian petitum ke 6 ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, pihak tergugat kalah maka pihak tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum ke 7 dapat dikabulkan.

Dalam Rekonsensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari pihak penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi kepada tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak penggugat rekonsensi yang sebelumnya sebagai tergugat konpensasi, telah mengajukan gugatan rekonsensi kepada tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi yang pada pokoknya pada awalnya antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi mengadakan perjanjian. Sejalan dengan komitmen dan itikad baik PENGUGAT REKONPENSII untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama, mulailah armada kapal yang diageni oleh PENGUGAT REKONPENSII memenuhi Dermaga Marina yang dikelola oleh TERGUGAT REKONPENSII hingga pada akhirnya hampir sebagian besar Dermaga Marina tersebut dipenuhi oleh kapal-kapal Yacht dan Superyacht yang diageni oleh PENGUGAT REKONPENSII;

Hal. 45 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiba-tiba pada sekitar bulan Oktober 2022, PENGUGAT REKONPENSİ mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dan sangat memperlakukan PENGUGAT REKONPENSİ karena secara sepihak dipaksa untuk mengosongkan Ruangan Souvenir DCT Benoa Marina dengan alasan ada pengerjaan renovasi yang akan dilakukan oleh Blackstone Yacht Club. Dalam upaya pengosongan sepihak tersebut, PENGUGAT REKONPENSİ belum sempat melakukan upaya pemindahan barang secara layak dan tuntas, hal mana mengakibatkan banyak kerusakan bahkan kehilangan terhadap inventaris kantor bahkan Cadangan sparepart yang disimpan dalam gudang di area ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengosongan ruangan tersebut, PENGUGAT REKONPENSİ dijanjikan akan menempati ruangan yang baru yakni Gedung Pilot Station lantai 1. Adapun ruangan Gedung Pilot Station lantai 1 ini jauh lebih kecil daripada Ruangan semula yakni Ruangan Souvenir DCT Benoa Marina bahkan luas ruangan selayaknya kios kecil yang tentunya sangat tidak layak dan memadai apabila mempertimbangkan kegiatan usaha PENGUGAT REKONPENSİ yang mengageni dan/atau melayani kapal-kapal mewah berjenis Yacht dan Superyacht tersebut;

Menimbang, bahwa selain ruangan pengganti tersebut tidaklah layak untuk dijadikan kantor, ruangan tersebut juga belum siap untuk ditempati dan memerlukan renovasi lebih lanjut untuk dijadikan kantor, terlebih lagi ruangan yang sangat kecil tersebut tentunya tidak mampu untuk menyimpan Cadangan sparepart kapal-kapal yang diageni oleh PENGUGAT REKONPENSİ, karenanya PENGUGAT REKONPENSİ harus mencari gudang pengganti diluar area yang disiapkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya akhirnya akibat perbuatan tergugat rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp.12.175.000.000,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh tergugat rekonsensi/penngugat konsensi kepada penggugat rekonsensi/tergugat konsensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi dari pihak penggugat rekonsensi, maka pihak tergugat rekonsensi/penngugat konsensi memberikan jawaban (replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa TERGUGAT REKONPENSİ SEMULA PENGUGAT dengan tegas menolak dalil Gugatan Rekonsensi Angka 3 sampai dengan Angka 4. Perlu TERGUGAT REKONPENSİ SEMULA PENGUGAT jelaskan terlebih

Hal. 46 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu bahwa awal mulanya terdapat **Proposal Nomor 11/BMS/28/04/21 tanggal 28 April 2021** yang disampaikan oleh PENGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT kepada TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGUGAT yang pada intinya menyatakan PENGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT berminat menyewa ruangan yang dikelola oleh TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGUGAT dan adanya penawaran pengenaan biaya tambahan atau *surcharge fee* dalam persentase penjualan barang dan jasa yang disediakan oleh PENGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT;

Menimbang, bahwa TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGUGAT dengan tegas menolak dalil Gugatan Rekonpensi Angka 11 dan Angka 12. PENGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT tidak dipaksa untuk mengosongkan Ruangan Souvenir DCT Benoa Marina. Hal ini dapat dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Nomor: PD.05.01/17/10/1/ABMB/DIKO/PPPI-22 tertanggal 17 Oktober 2022 yang pada intinya menyatakan PENGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT setuju dan tidak keberatan untuk dipindahkan ke Ruangan lantai 1 Gedung Pilot Station, Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Sehingga dalil PENGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT yang menyatakan TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGUGAT secara sepihak meminta PENGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT mengosongkan ruangan adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonpensi Angka 13 sampai dengan Angka 14, TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGUGAT menyampaikan apa adanya kondisi ruangan yang akan ditempati oleh PENGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT hingga ditandatangani Berita Acara Rapat Nomor: PD.05.01/17/10/1/ABMB/DIKO/PPPI-22 tertanggal 17 Oktober 2022. Menjadi aneh dan tidak logis manakala PENGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT mempersoalkan pemindahan ruangan tetapi telah menyetujui pemindahan tersebut?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonpensi Angka 16 sampai dengan Angka 18 adalah dalil yang cenderung mengada-ada. TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGUGAT sama sekali tidak melakukan tipu muslihat kepada PENGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT. Atas tuduhan melakukan tipu muslihat, TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGUGAT mensomir PENGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT untuk dapat membuktikan tuduhan tersebut.

Menimbang, bahwa TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGUGAT selalu menunjukkan itikad baik kepada PENGUGAT REKONPENS SEMULA

Hal. 47 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk melakukan perhitungan kembali kewajiban berdasarkan versi masing-masing pihak. Bahkan ketika TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGGUGAT mengundang PENGGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT untuk hadir pada pertemuan tanggal 25 September 2024 guna melakukan rekonsiliasi perhitungan, PENGGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT justru tidak hadir tanpa memberikan informasi kepada TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGGUGAT. PENGGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT juga tidak pernah mengirimkan bukti apapun terkait klaim yang disampaikan. Sebaliknya, PENGGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT justru mengirimkan somasi kepada TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGGUGAT tertanggal 19 September 2024 dan menuduh TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGGUGAT melakukan *unprofessional conduct*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonsensi Angka 20 sampai dengan Angka 26 adalah dalil yang cenderung mengada-ada. TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada kewajiban bagi TERGUGAT REKONPENS SEMULA PENGGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENS SEMULA TERGUGAT.

Menimbang, bahwa atas silang pendapat dalam gugatan rekonsensi aquo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonsensi ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai gugatan rekonsensi. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil dari isi buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Perdailan, Buku II, Tahun 2009, halaman 59 tentang Rekonsensi (gugat balik atau gugat balasan) salah satu di butir ke 5 yaitu Gugatan rekonsensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan konpensi.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada buku aquo maka menurut Majeis Hakim, pada gugatan konpensi, penggugat konpensi/tergugat rekonsensi mendasarkan pada gugatan kepada tergugat konpensi melakukan perbuatan wanprestasi, sementara pada gugatan rekonsensi yang diajukan oleh tergugat konpensi/penggugat rekonsensi kepada penggugat konpensi/tergugat rekonsensi tidak dapat diajukan secara bersamaan dalam satu putusan dalam perkara ini, dikarenakan ada perbedaan secara tajam dan kareteristik antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensi tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke verklaard).

Hal. 48 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul akan dibebankan bersama dalam gugatan konpensasi.

Mengingat akan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1365 KUHPdata dan peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

Dalam Konpensasi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi dari tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp.194.340.436,00 (seratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini yang telah berkuat hukum yang tetap.
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonsensi.

- Menyatakan gugatan penggugat Rekonsensi/tergugat konpensasi tidak dapat diterima.

Dalam Konpensasi dan rekonsensi.

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat/penggugat rekonsensi sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh kami Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H. M.H., dan Muhammad Yusuf Karim, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sigit Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem

Hal. 49 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Kimiarsa, S.H. M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H.

Ttd.

Muhammad Yusuf Karim, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

▪ Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
▪ Biaya Proses (ATK).....	Rp.	150.000,00
▪ Biaya Panggilan	Rp.	96.000,00
▪ Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
▪ Biaya Sumpah/saksi.....	Rp.	100.000,00
▪ Materai	Rp.	10.000,00
▪ Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN Sby.